

עין משפט‏
נר מצוה

מב:

רבי עקיבא לנפשיה. ולא

אותם תירווצים וכשאמר לו

לוגמרא דמסממא היה יודע ומה

שלא היה חושש משום דאית

אין הצעלים משלמים כופר

ו**נימא** רבי עקיבא לנפשיה והלא עצמו אין משתלם אלא מגופו הביאהו לבית דין וישלם לך אמר רב שמואל בר רב יצחק כשקדם בעליו ושחטו מהו דתימא לישתלם מייניה קמ"ל הואיל ובר קטלא הוא אע"ג דשחטיה לא לישתלם מייניה אי הכי לרבי אליעזר נמי כשקדם ושחטו ה"ג וסבר דלמא אית ליה טעמא אחרינא דעדף מהאי ונימא ליה ורבי אליעזר נמי לישני ליה שקדם ושחטו אמר לך התם הוא דנתכוון להרוג את הבחמה והרג את האדם דשור לאו בר קטלא הוא כלל דס"ד אמינא ניחייב אצטריך קרא למעוטי אבל הכא דמעיקרא בר קטלא הוה לא צריך קרא אע"ג דשחטיה ולר"ע נמי ודאי הכי הוה אלא אמר רב אסי האי מילתא מפי דגברא רבה שמיעי לי ומנו רבי יוסי ברבי חנינא סלקא דעתך אמינא הואיל

ט ואמר ר"ע אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם משתלם נמי ט דמי עבד מעלייה כתב רחמנא בעל השור נקי אמר ליה רבי זירא לרב אסי ט והא תבריה ר"ע לגויזיה דתניא ר"ע אומר יכול ישלם מן העלייה ת"ל וכמשפט הזה יעשה לו מגופו משלם ואינו משלם מן העלייה אלא אמר רבא אצטריך ס"ד אמינא הואיל ומחמיירי בעבד יותר מבן חורין שבן חורין יפה סלע נותן סלע שלשים נותן שלשים ועבד יפה סלע נותן שלשים משתלם נמי דמי עבד מן העלייה כתב רחמנא בעל השור נקי תניא כותיה דרבא בעל השור נקי ר"ע אומר נקי מדמי עבד והלא דין הוא הואיל וחייב בעבד וחייב בבן חורין מה כשחייב בבן חורין חלקת בו בין תם למועד אף כשחייב בעבד נחלק בו בין תם למועד ועוד ק"ו ומה בן חורין שנותן כל שוויו חלקת בו בין תם למועד עבד שאינו נותן אלא שלשים אינו דין שנחלוק בו בין תם למועד לא מחמיירי בעבד יותר מבן חורין שבן חורין יפה סלע נותן סלע שלשים נותן שלשים ועבד יפה סלע נותן שלשים יכול יהא חייב ת"ל בעל השור נקי א"נקי מדמי עבד: תנו רבנן ורהמית איש או אשה אמר ר"ע וכי מה בא זה ללמדנו אם ללחייב על האשה כאיש הרי כבר נאמר כי יגח שור את איש או את אשה אלא להקיש אשה לאיש מה איש גנוקיו ליורשיו אף אשה

יגזיקה ליורשיה וסבר ר"ע לא ירית לה בעל שהבעל יורש את אשתו דברי ר"ע אמר ריש לקיש הלא אמר אלא בכופר הוואיל ואין משתלם אלא לאחר מיתה והוה ליה ראוי וואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מאי טעמא אמר קרא והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת אם כופר יושת עליו ובגזקין לא אמר ר"ע והתניא והכה את האשה ויצאו ילדיה נותן נזק וצער לאשה ודמי ולדות לבעל ט ואין הבעל נותן ליורשיו אין האשה ט נותנת ליורשיה והיתה שפחה ונשתחררה או

משמע כדפ"ה והא דנקט היתה שפחה ונשתחררה ולא נקט היתה משוחררת משום דע"כ כשאין לה בנים קאמר ולהכי נקט ונשתחררה דמשמע עתה מקרוב וה"ה לישראלית נשואה לגר ומת הגר דפטור דהא דמי ולדות לצעלה והא דנקט שפחה וגזירת משום דאורחא דמילתא כך דקמס משוחררת נשואה למשוחרר וקממא גזירת לגר:

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

ונימא ר"ע לנפשיה. כדאקשי ליה לר' אליעזר לעיל: **כשקדם צעליו ושחטו**. קודם שנגמר דינו אצטריך ליה קרא למפטריה: **אי הכי**. אמאי מותיב ר"ע לרבי אליעזר לעיל הביאהו לז"ד ולא אסיק אדעתיה דמאי לשנויי ליה כשקדם ושחטו אי לית ליה טעמא אחרינא: **אמר** לך. ר' אליעזר שקדם ושחטו

לא אצטריך קרא דהתם כי הרגו שלא בכוונה אצטריך למפטריה מכופר: **דשור** לאו בר קטלא הוא כלל. ואי לא מיעטיה הוה אמינא עיקר חיובו כופר הוא: **אכל הכא**. דשור בר קטלא הוא תמילת דינו נפטרי מממון ולא חלה עליו תשלומין דאיכא למימר הביאהו לז"ד הלכך כי קדים ושחטו נמי בלא קרא מיפטרי ולא לריך קרא: **לר"ע נמי ודאי הכי הוא**. קושיא היא: **נשלס דמי עבד מעלייה**. ואע"ג דמקטיל דהא לגבי חבלת אדם אין תורת חס עליו ואינו נפטרי בטענת הביאהו לז"ד כמז רחמנא נקיט: **והא סבריה רבי עקיבא לגויזיה**. דאשמעינן כהדיא דאין משתלם אלא מגופו ואכתי איכא למימר הביאהו לז"ד: **הואיל ומחמיירי בעבד**. לגבי מועד: **חלקס** כז צין סס למועד. דמועד משלס כופר ותם פטור: **שאינו נותן אלא שלשים**. אפילו שוק ק' מנה: **והמים איש וגו'**. צמועד כחצי: **נוקיס ליורשיה**. ולא לצעלה: ט **ויורש חוטא**.

ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו וגו' שארו זו אשתו והא ליכא למימר דלדידה נימיב ירושה דדייה דהא דממשפחתו כתיב אלא ה"ק ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו ושארו שהיא אשתו הוא יורש אותה: **לא אמר ר"ע**. נוקיה ליורשיה: **אלא כעופר הואיל ואין משתלם אלא לאחר מיתתה**. הלכך לא זכתה צו מחיים: **והוא היה ראוי**. ולא מוחזק וקיימא לן ביט נוחלין כצ"ד דף קיג.) דאין הבעל יורש את אשתו צראוי לבוא לאחר מיתתה כבמוחזק לה מחיים: **מאי טעמא**. אין כופר משתלם אלא לאחר מיתה אע"ג דכתיב והמית נימא דכיון שאמדוהו למיתה לישתלם מחיים: **והמים נו'**. שור אינו כסקילה והשור יסקל: **ודמי ולדות נצעל**. התורה זכתה לו דכתיב בעל האשה (שמות כב): **אין האשה ט נותנס ליורשיה**. נזק וצער: **היתה שפחה ונשתחררה נו'**. כלומר היתה משוחררת מעוצרת ממשוחרר: **או**

יגזיקה ליורשיה וסבר ר"ע לא ירית לה בעל שהבעל יורש את אשתו דברי ר"ע אמר ריש לקיש הלא אמר אלא בכופר הוואיל ואין משתלם אלא לאחר מיתה והוה ליה ראוי וואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מאי טעמא אמר קרא והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת אם כופר יושת עליו ובגזקין לא אמר ר"ע והתניא והכה את האשה ויצאו ילדיה נותן נזק וצער לאשה ודמי ולדות לבעל ט ואין הבעל נותן ליורשיו אין האשה ט נותנת ליורשיה והיתה שפחה ונשתחררה או

משמע כדפ"ה והא דנקט היתה שפחה ונשתחררה ולא נקט היתה משוחררת משום דע"כ כשאין לה בנים קאמר ולהכי נקט ונשתחררה דמשמע עתה מקרוב וה"ה לישראלית נשואה לגר ומת הגר דפטור דהא דמי ולדות לצעלה והא דנקט שפחה וגזירת משום דאורחא דמילתא כך דקמס משוחררת נשואה למשוחרר וקממא גזירת לגר:

גה א מיי פ"י מהלכות טקי ממון הלכה ב והלכה יג ופ"יא הל' א': **נו ב ב ג** מיי שם פ"יא הלכה ב סמג עשין סח:

נו ד מיי פכ"ב מהל' אשפות הלכה א ופ"יא מהל' נחלות הלכה ח סמג לאוין פא ועשין לו טוש"ע אה"ע ס"ז סעף א': **גה ה** מיי פ"יא מהל' טקי ממון הלכה ב סמג עשין סז: **גכז** ר מיי פ"א מהלכות נחלות הלכה יא סמג עשין לו טוש"ע אה"ע ס"ז סעף א':

ס ד ח מיי פ"ד מהל' חובל ומוזק הלכה א ב סמג עשין ע טוף ש"ע ח"מ ס"ז סמג סעף א': **כא** ט מיי שם הלכה ד טוש"ע שם סעף ג:

‏

רבינו חננאל

תבריה ר"ע לגזיוה. פירוש שיכיר כלי ויננס שלוחמין בהם.

מסורת הש"ס

א) [נ"ר פסח"ב ב:], ג) לעיל ה. לג. [ערכין יד:]. ג) רש"ל, ד) [נעיל ה.], ט) כ"צ קרא:, ו) גלפויי אמר ר"ע, ו) וצ"ב קרא. קס"ה:, ח) לקמן מט., ט) ז"ל נזק:, י) [שמות כב:], ס) [נש"ל], ט) ז"ל נזק:, ט) ז"ל דפרכין. חל"ה, ו) [וע"י חזק' כ"ב קיד: ד"ה מה:],

‏

תורה אור השלם

- או בן יצח או בת יצח בפשט הזה יעשה לו: שמות כא לא
- וב יצח שור את איש או את אשה וזאת קקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור יקט: שמות כא כח
- ואם שור נגח הוא מתמל שלשם ודועד בבגדיו ולא ישקרו ודומית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יקוט: שמות כא כט
- ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה וזוהיה לבני ישראל לזקת משפט כא"ש צדה יי את משה: במדבר כז יא

‏

הגהות הב"ח

א) גמ' אין הבעל טמן ליורשיו. י"ב פירוש אם אין הבעל קיים טמן המזיק דמי ולדות ליורשיו ולא לאשה ואם אין האשה קיימת טמן המזיק מזק ועבר ליורשיה אלמא דאף בשאר מקוין דלאו כופר נמי הוי מקיף ליורשיה ולא לצעל ויהשאר חסרן:

‏

גליון הש"ס

גכ"ז לחייב ק"ל האשה באיש. ע"י לעיל טו ע"א: שם הואיל ואין ב"י גזטין דף מג ע"א:

‏

מוסף רש"י

אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. אם חבל אדם בשור תם ותם באלם ושמו צ"ד חבלה שחבל שור באלם ויתר מחבלה שחבל האדם בשור משלם בעל השור אותו עדרף (ועל"ז ה.) בעל השור משלם אותו מותר נזק שלם (ערכין יד:.) והא תבריה ר"ע לגזיוזיה. לנח אגרופו, דלאמר כשההדין צפ"ק (י.) אדייה לגזיוזיה וקס (ועל"ז ה.) ואין הבעל נוטל בראוי. כגון שמתה אשתו ואחר כך מת אביה, דמתה זו ראויה לה אילו הייתה קיימת, כבמוחזק. ירושה שהיא מוחזקת כבר קודם מיתתה כגון שמת אביה ואחר כך מתה היא (ושב"ס ב"ב קיג.).